규제영향분석서

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙

<목 차>

1. 사업등 폐지시 액화석유가스 폐기 증명서류 제출의무

2. 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에 대한 안전점검 주기 개선

3. 액화석유가스 사용시설 중 생활숙박시설 정기검사 범위 합리화

4. 가스배상책임보험료 할증 요건 정합화

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	산업통상자원부	작성자	이름	김예환
	담당부서(과)	에너지안전과		직급	5급
	국장	김선기		연락처	044-203-3986
	과장	황윤길		이메일	yhkim456@motie.go.kr

2022. 12. 26. 작성

정책책임자직위 성명 (서명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">사업등 폐지 시 액화석유가스 폐기 증명서류 제출 의무</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 제18조 후단, 별지 제18호서식</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제11조제1항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>‘22.12.21 ~ ’23.02.01</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ (추진배경) 액화석유가스 사업자등*이 그 사업이나 저장소 사용을 시작, 일정 기간 중단 및 폐업하려는 경우 시장·군수·구청장에게 신고
- 다만, 사업 폐지 신고는 해당 시설의 소유자(사업자)가 해당 가스사업을 더 이상 영위하지 않는다는 것을 전제하여 해당 사업 폐지 신고시 별도의 증명서류를 요청하지 않음.
- 한편, 최근 강원도 ○○충전소가 경영 악화 등의 이유로 일정기간 휴지 중이었으나, 잔류가스에 의한 누출 및 화재사고가 발생하여 사업 폐지, 휴지 신고시 대한 잔류가스 확인이 필요하다는 정부 및 업계의 공감대 형성
* 액화석유가스 충전사업자, 집단공급사업자, 판매사업자, 위탁운송사업자, 저장자 및 가스용품제조사업자

○ (정부개입 필요성) 에너지정책에 따른 LPG 시장 축소, 유가 상승 및 과다 경쟁 등으로 LPG 사업등을 폐지하는 경우가 증가하고 있고,
- 사업자가 관리해야 하는 휴지 중인 시설에서도 사업자의 관리 소홀에 의한 사고가 발생하여 휴지 및 폐지시설의 잔류 LPG에 의한 안전성 확보가 필요
- 특히, 「고압가스 안전관리법」에서도 폐지 시 고압가스 폐기를 증명할 수 있는 서류를 제출토록 의무화하고 있음.</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ LPG사업자가 해당사업 폐지 신고 시 LPG 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 신고토록 함으로써, 폐지된 LPG시설의 안전성 확보</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및
이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : LPG사업자등
<table><tr><th>충전</th><th>집단공급</th><th>판매</th><th>저장자</th><th>용품제조자</th></tr><tr><td>2,005</td><td>1,743</td><td>4,503</td><td>541</td><td>420</td></tr></table>* 출처: 한국가스안전공사(‘22.12월)
○ 이해관계자 : 허가관청</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ LPG시설 폐지 이후 잔류가스에 의한 사고를 예방하여 국민의 생명 및 재산 보호</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
적정성</td><td>10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가
해당없음</td><td>경쟁영향평가
해당없음</td><td>중기영향평가
해당없음</td></tr>
<tr><td>11. 비용편익</td><td colspan="3">○ 구체적으로 계량화된 경제적 편익을 계량화하기는 곤란하나, 사고 발생 시 인명 및 재산피해 등 국민이 부담해야 하는 경제적</td></tr>
</table>

	분석 (정성분석)	손실 등을 감안할 때 LPG 사업 폐지 신고 시 LPG폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 공공의 안전을 확보하는 것이 사회적·경제적 편익이 크다고 판단됨.
기타	12. 일몰설정 여부	해당없음
	13. 우선허용·사후 규제 적용여부	해당없음

<조문 대비표>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 안</th></tr>
<tr><td>제18조(사업개시 등의 신고) 법 제11조 제1항에 따라 사업이나 저장소의 사용을 개시하거나 1개월 이상 중단·폐지 또는 재개하려는 자는 개시·중단·폐지 또는 재개 전에 별지 제18호서식의 개시·중단·폐지·재개 신고서를 허가관청에 제출하여야 한다. <후단 신설></td><td>제18조(사업개시 등의 신고) ----------
----

----------.
이 경우 사업이나 저장소의 사용을 폐지하려는 자는 해당 액화석유가스 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부해야 한다.</td></tr>
<tr><td>[별지 제18호서식]

사업, 저장소 사용(개시, 중단, 폐지, 재개) 신고서

(생 략)</td><td>[별지 제18호서식]

사업, 저장소 사용(개시, 중단, 폐지, 재개) 신고서

(현행과 같음)</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>첨부서류</td><td>없음</td><td>수수료 없음</td></tr>
<tr><td><신 설></td><td><신 설></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>첨부서류</td><td>사업이나 저장소의 사용을 폐지 시에는 저장설비 등의 액화석유가스 폐기를 증명할 수 있는 서류</td><td>수수료 없음</td></tr>
<tr><td>사업자등 안내사항</td><td>※ 사업이나 저장소 사용을 중단(휴지)하는 경우 : 사업자나 저장자는 안전관리규정에 따라 설비 내의 가스를 자동차에 고정된 탱크 등을 통해 안전하게 이송하는 등의 조치를 하여야 합니다.
다만, 안전관리자 1인 이상을 상주시켜 가스시설을 유지·관리하는 경우에는 가스저장량을 최소화하고 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치로 갈음할 수 있습니다.</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ **(추진배경)** 액화석유가스 사업자등*이 그 사업이나 저장소 사용을 시작, 일정 기간 중단 및 폐업하려는 경우 시장·군수·구청장에게 신고

* 액화석유가스 충전사업자·집단공급사업자·판매사업자·위탁운송사업자, 가스용품 제조사업자 및 액화석유가스 저장자(액법 제2조제16호)

○ 다만, 사업 폐지 신고는 해당 시설의 소유자(사업자)가 해당 가스사업을 더 이상 영위하지 않는다는 것을 전제하여

- 해당 사업 폐지 신고시 별도의 증명서류를 요청하지 않음.

○ 한편, 최근('19. 3월) 강원도 ○○충전소가 경영 실적 등의 이유로 일정기간 휴지 중이었으나, 잔류가스에 의한 누출 및 화재사고가 발생

- 이에 사업 폐지, 휴지 신고에 대한 잔류가스 확인이 필요하다는 정부 및 업계의 공감대 형성

□ **(정부개입의 필요성)** 에너지정책에 따른 LPG 시장 축소, 유가 상승 및 과다 경쟁 등으로 LPG 사업등을 폐지하는 경우가 증가하고 있고,

○ 사업자가 관리해야 하는 휴지 중인 시설에서도 사업자의 관리 소홀에 의한 사고가 발생하여 폐지시설의 잔류 LPG에 의한 안전성 확보가 필요

- 특히, 「고압가스 안전관리법」에서도 폐지 시 고압가스 폐기를 증명할 수 있는 서류를 제출토록 의무화*하고 있음

* 고법 제7조 및 같은 법 시행규칙 제11조

○ 또한, LPG사업등의 폐지 신고는 시장·군수·구청장의 담당자가 해당 가스시설이 안전하게 폐기 되었는지 여부를 확인하기 곤란하다는 민원도 있음.

○ LPG사업등의 중단(휴지) 신고 시에는 해당 신고서에 휴지 중인 시설의 안전조치 관련 내용*을 "안내사항"으로 명시하여 사업자등이 인지할 수 있도록 하는 등 잔류가스에 의한 사고 예방대책 필요성 인식

* 액법 제31조에 따라 액화석유가스 사업자등이 허가관청에 제출한 안전관리규정에 규정된 내용

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 법령 유지
	내용	ㅇ 폐지 신고 시 LPG 폐기 증명서류 첨부하여 제출할 의무 없음.
규제대안1	대안명	폐지신고 시 LPG 폐기 증명서류 첨부 의무화
	내용	ㅇ LPG 사업이나 저장소 폐지 신고 시 잔류가스에 의한 사고예방을 위해 LPG 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 제출 의무 부여 ㅇ LPG 사업이나 저장소 중단(휴지) 신고 시 “안내사항”을 명시하여 사업자등이 인지토록 함.
규제대안2	대안명	
	내용	

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	기존 규제 없음	o 사업등 폐지 시 가스시설 안전성 확보 여부 판단하기 곤란
규제대안1	o 폐지, 휴지 시 잔류가스에 의한 가스시설 안전성 확보	o 피규제자 업무 부담 증가
규제대안2		

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
업계(사업자단체 등) ('22.12.21)	ㅇ 폐지 시 LPG폐기 증명서류 제출 의무화에 대한 의견수렴 ⇒ (의견없음)	ㅇ 개정안 확정

③ 대안의 선택 및 근거

○ LPG사업자등의 사업이나 저장소 사용 폐지 신고 시 시장·군수·구청장이 잔류 LPG 폐기 여부를 확인함으로써, 해당 시설에 대한 안전성 확보 필요

○ LPG사업자등의 사업이나 저장소 사용 중단(휴지) 신고 시 시장·군수·구청장이 사업자등에게 안내사항을 알려줌으로써, 사업자등의 안전의식 고취 필요

3. 규제목표

○ LPG시설의 폐지 또는 중단(휴지) 시 가스시설 안전성 확보 및 및 국민안전과 재산피해 예방

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 사업 폐지 시 잔류 LPG에 의한 사고를 예방하기 위해 잔류 LPG 폐기 증명서류를 첨부하는 것은 국민 생명과 재산을 보호하기 위한 적정한 방법으로 판단되고,

- 사업 중단(휴지) 시 사업자등에게 주의사항을 안내하여 안전의식을 고취하는 것도 사고예방을 위한 합리적 수단으로 판단됨.

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o 영향평가

- 기술영향평가

· LPG사업자등이 시장·군수·구청장에게 폐지신고(행정절차) 시 첨부할 증명서류를 의무화하는 사항으로 **해당사항 없음**.

- 경쟁영향평가

· LPG사업자등에게 동일하게 적용되므로 **해당사항 없음.**

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

· LPG사업자등이 사업 폐지 신고 시 제출서류를 의무화하는 것으로, 기업 규모와 관계없이 사업 폐지 신고 시 안전성 확보 차원에서 필요하며, 기업 규모에 따라 차등화 적용하는 것은 불가능함.

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		☞ 사업전환/승계/폐업
② 규제 방식		☞ 신고
③ 예비분석모델		☞ 정성모델
	판단 근거	☞ 규제대상이 LPG사업자등으로 사업폐지 시 첨부서류를 의무화하는 것이므로, 가스 분야의 법령의 적용사례가 있어, 관련 입법사례 등을 비교하여 분석
④ 대상 업종		☞ LPG사업자등(사업폐지 신고를 하는 대상 사업자)
⑤ 예비분석내용		☞ **유사사례 분석** - **(현행법령)** 사업폐지 LPG폐기 증명서류 제출에 대한 명시적인 규정 없음. - **(타법령)** 가스 분야의 법령인 「고압가스 안전관리법령」에서도 사업이나 저장소 사업 폐지 시 고압가스폐기 증명서류를 첨부하도록 규정하고 있으나, 규제대상을 기업규모에 따라 차등화를 적용하지 않음 <타 법령 입법사례>

	<table><tr><th>제재대상</th><th>법령</th><th>규제사례</th></tr><tr><td>고압가스 사업자(제조 및 충전), 판매 및 저장자</td><td>고압가스 안전관리법 제7조 및 시행규칙 제11조 (산업부)</td><td>고압가스 사업이나 저장소의 폐지 시 고압가스 폐지 증명서류 첨부를 의무화 하고 있음.(시행규칙 제11조) → 기업 규모에 따라 차등화하지 않음</td></tr></table> ☞ **차등화 대상 결정** - LPG사업자등에 대한 사업폐지 신고 시 잔류 LPG에 의한 가스사고를 예방하기 위해 LPG 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부토록 의무화하는 것으로, - 대상 사업자등에 대해 동일한 규제가 적용되어야 하므로 중소기업에 대한 차등화를 적용하기는 곤란함.
⑥ 차등화적용 여부	☞ 사업폐지 시 잔류 LPG에 의한 가스사고를 예방하기 위해 LPG 폐기 증명서류를 첨부토록 하는 것으로, 기업 규모와 관계없이 해당 사업 폐지시 사업자가 해당 시설의 안전성 확보를 위해 현행 법령 또는 타법령 사례 등과 동일하게 중소기업에 대한 규제 차등화는 해당사항 없음.

o 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		LPG사업등의 폐지 시에만 적용하는 것으로 전체 업종을 포괄적으로 규정하는 사항에 **해당되지 않음.**
유연한 분류 체계		LPG사업등의 폐지 시에만 적용하는 것으로 LPG사업자등의 사업 폐지 의지에 의한 것으로 그 신고 절차에 필요한 서류를 첨부토록 명확히 명시하려는 것이므로 **해당되지 않음**
네거티브 리스트		LPG사업자등의 사업 폐지 시 행정철자를 규정한 사항으로 네커티브 리스트 방식에 **해당하지 않음.**
사후		LPG사업자등의 사업 폐지 시 행정절차를 규정한 사항으로

평가관리		신고시 잔류가스에 의한 가스시설의 안전성 확보하고자 하는 것이므로, 사후평가 관리에 **해당하지 않음.**
규제 샌드박스		이미 LPG사업자등에 대한 폐지신고를 규정하고 있어, 안전관리를 강화하기 위한 사항으로 규제의 일부 면제 및 유예 사항에는 **해당되지 않음.**

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

- 법령체계가 우리나라와 상이하여 확인 곤란

o 타법사례

- **(고압가스 안전관리법)** 고압가스 사업 또는 저장소의 사용을 폐지하려는 자는 해당 고압가스 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부해야 함.

< 고압가스 안전관리법 >

제7조(사업 개시 등의 신고) 제4조에 따른 허가를 받거나 신고를 한 자나 제5조, 제5조의3 및 제5조의4에 따른 등록을 한 자(이하 "사업자등"이라 한다)는 그 사업 또는 저장소의 사용을 시작하거나 일정 기간 중단하거나 폐지하려면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 미리 제4조에 따른 허가를 한 관청(이하 "허가관청"이라 한다), 신고를 받은 관청(이하 "신고관청"이라 한다) 또는 제5조, 제5조의3 및 제5조의4에 따른 등록을 받은 관청(이하 "등록관청"이라 한다)에 신고하여야 한다. 일정 기간 중단한 사업 또는 저장소의 사용을 재개(再開)하려는 경우에도 또한 같다.

< 고압가스 안전관리법 시행규칙 >

제11조(사업개시 등의 신고서) 법 제7조에 따라 사업 또는 저장소의 사용을 개시하거나 1개월 이상 중지·폐지 또는 재개하려는 자는 별지 제9호서식의 개시·중지·폐지 또는 재개 신고서를 허가관청·신고관청 또는 등록관청에 제출하여야 한다. 이 경우 사업 또는 저장소의 사용을 폐지하려는 자는 해당 고압가스 폐기를 증명할 수 있는 서류를 첨부해야 한다.

- **(화학물질관리법)** 유해화학물질 영업자가 폐업신고시 사업장의 잔여 유해화학물질을 처분한 서류를 첨부토록 하고 있음.

< 화학물질관리법 >

제34조(유해화학물질 취급중단 및 휴업·폐업 등) ① 유해화학물질 영업자가 환경부령으로 정하는 바에 따라 사업장 내 유해화학물질의 취급을 중단하거나 취급방식을 변경하려는 경우

미리 환경부령으로 정하는 바에 따라 조치하여야 한다. 다만, 폐업의 경우 미리 사업장의 잔여 유해화학물질을 처분하여야 한다.

< 화학물질관리법 시행규칙 >

별지 제54호서식 유해화학물질 영업·휴업·폐업·가동중단 신고서 중 첨부서류란

첨부서류	1.「화학물질관리법 시행규칙」 제28조제1항에 따른 허가증 원본 2. 영업실적보고서(폐업의 경우만 해당합니다) 3.「화학물질관리법」 제34조제1항 단서 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항에 따른 조치사항의 이행여부에 관한 서류 4. 사후 신고 사유서(「화학물질관리법 시행규칙」 제39조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우만 해당합니다)	수수료 없음

- **(위험물안전관리법)** 제조소 폐지 신고시 시·도지사 또는 소방서장이 위험물시설 철거 등 용도폐지에 필요한 안전조치를 한 것을 확인토록 하고 있음.

< 위험물안전관리법 시행규칙 >

제23조(용도폐지의 신고) ①법 제11조에 따라 제조소등의 용도폐지신고를 하려는 자는 별지 제29호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 완공검사합격확인증을 첨부하여 시·도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다.

②제1항의 규정에 의한 신고서를 접수한 시·도지사 또는 소방서장은 당해 제조소 등을 확인하여 위험물시설의 철거 등 용도폐지에 필요한 안전조치를 한 것으로 인정하는 경우에는 당해 신고서의 사본에 수리사실을 표시하여 용도폐지신고를 한 자에게 통보하여야 한다.

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- LPG사업자등(피규제자)은 사업의 개시, 중단(휴지), 재개 및 폐지 시 시장·군수·구청장에게 신고토록 하고 있으므로,
- LPG사업자등은 해당 사업 폐지 신고 시 시장·군수·구청장에게 해당 첨부서류를 제출하여 잔류가스에 의한 사고 예방의 목적을 달성하기 위한 적정한 수단으로 판단

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 이미 시장·군수·구청장에게 사업 폐지시 신고제도를 운영 중이므로, 시장·군수·구청장에서 해당 증명서류를 확인에 따른 행정적 집행 사항에 문제는 없음.

o 재정적 집행가능성

- 별도의 예산이 소요되지 않음.

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

ㅇ 입법예고안 업계 등 의견수렴회의 실시('22.12.21): 의견없음

* 사업자단체(LPG산업협회, LP가스판매협회), LPG배관망사업단, ㈜E1, SK가스㈜, 공사 및 정부

2. 향후 평가계획

ㅇ 업계, 사업자단체 및 가스안전공사를 대상으로 지속적인 의견수렴으로 개선사항 도출

3. 규제 정비계획

ㅇ 의견수렴 시 개선사항이 도출되면 전문기관 등과 함께 개선사항에 대한 규제 정비 실시 예정

4. 종합결론

ㅇ 최근 휴지 중이던 LPG충전시설에서 가스누출에 의한 화재로 인한 사회적 혼란 및 경제적 피해를 야기한 LPG시설 안전사각지대를 해소하고 안전을 확보하고자 하는 것임.

ㅇ 고압가스, 화학물질, 위험물 등에서도 유사 규제를 운영 중이며, 규제로 인한 사업자 부담보다는 안전사고 예방에 따른 편익이 클 것으로 판단됨.

ㅇ 이에, 잔류LPG에 의한 사고예방을 위해 해당 규제를 신설하여 LPG사업자등의 사업폐지 신고 시 LPG폐기 증명서류를 첨부토록 하고,

- LPG사업자등의 시설 중단(휴지) 시 신고서에 명기된 안전조치사항을 통해 LPG사업자등의 주의를 환기하여 가스시설에 대한 안전을 확보함으로써 국민의 불안감을 해소할 필요가 있음.

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에 대한 안전점검 주기 개선</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 제42조제1항제2호라목 및 별지 제26호서식</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제30조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>강화</td><td>5.입법예고</td><td>‘22.12.21 ~ ’23.02.01</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">○ 가스공급자는 액화석유가스를 수요자에게 공급할 때에는 그 수요자의 시설에 대한 안전점검을 하고, 수요자에게 위해를 예방하는데 필요한 사항을 지도해야 함.
○ 이에 수요자 시설별 안전성을 고려하여 안전점검 주기를 차등적으로 규정하고 있으나, 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자는 일정 장소에 고정설치하는 것이 아니므로 정기적인 안전점검이 곤란하여 그 안전점검 주기를 공급시마다 실시하여 이동용 가스시설의 안전을 확보하려는 것임.
○ 가스공급자에게 안전점검 주기를 명시하는 것으로 정부개입은 필요함.</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에 대한 안전점검 주기 개선(종전: 6개월 1회 이상 → 개선: 공급시 마다)</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 가스공급자
<table><tr><th>충전</th><th>판매</th></tr><tr><td>2,005</td><td>4,503</td></tr></table>* 출처: 한국가스안전공사(‘22.12월)
○ 이해관계자 : 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">푸드트럭 등 이동하면서 액화석유가스 사용시설에 대한 안전 확보로 안전사고 예방</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의 적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11. 비용편익 분석 (정성분석)</td><td colspan="3">○ 가스공급자에게 의무를 부여하는 것으로 수요자에게 부담을 주는 것이 아니고,
- 현행 제도에서 가스공급자가 실시하는 안전점검 주기를 이동용 액화석유가스 사용시설의 특성을 고려하여 종전의 6개월 1회 이상에서 공급시 마다로 규정함에 따른 이동용 액화석유가스 사용시설의 안전을 확보하는 것이 사회적·경제적 편익이 크다고 판단됨.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타</td><td>12.일몰설정 여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제42조(가스공급자의 의무) ① 액화석유가스 충전사업자, 액화석유가스 집단공급사업자 및 액화석유가스 판매사업자(이하 "가스공급자"라 한다)는 법 제30조에 따라 그가 공급하는 수요자의 시설에 대하여 다음 각 호에 따라 안전점검을 실시하고, 수요자에게 위해예방에 필요한 사항을 계도해야 한다.	제42조(가스공급자의 의무) ① --.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 수요자(가스공급자의 사업장에서 용기내장형 가스난방기용 충전용기에 충전된 액화석유가스를 직접 구입하는 자와 내용적 15리터 이하의 용기에 충전된 액화석유가스를 사용하는 자는 제외한다)의 가스사용시설(용기가스소비자의 경우에는 소비설비만을 말한다)에 처음으로 액화석유가스를 공급할 때와 그 이후 다음 각 목의 시기에 안전점검을 실시할 것. 다만, 자동차연료용으로 액화석유가스를 사용하는 가스사용시설에 대해서는 수요자가 요청할 때마다 안전점검을 실시해야 한다.	2. ----------. ----------
가. ~ 다. (생 략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 제2조제1항제11호나목에 따른 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에게 공급하는 경우에는 공급시 마다
라. 가목부터 다목까지 외의 가스사용시설의 경우에는 6개월에 1회	마. ----------

현 행	개 정 안
이상 3. (생 략) ② ~ ⑤ (생 략)	--- 3. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음)
[별지 제26호서식] 안전관리실시대장 (생 략)	[별지 제26호서식] 안전관리실시대장 (현행과 같음)
1·2 (생 략) <신 설>	1·2 (현행과 같음) 3. 제2조제1항제11호나목에 따른 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에게 공급하는 경우에는 공급시마다 점검해야 하며 수시점검란에 기록함

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ **(추진배경)** 가스공급자*는 액화석유가스를 수요자에게 공급할 때에는 그 수요자의 시설에 대한 안전점검을 하고, 수요자에게 위해를 예방하는데 필요한 사항을 지도해야 함.

○ 푸드트럭 등 이동하면서 액화석유가스를 사용하는 자의 안전점검 주기가 6개월에 1회 이상이나,

- 식품접객업소인 음식점과 달리 안전공급계약대상이 아니므로** 수시로 공급자가 변경될 수 있고, 일정한 장소에 고정 설치한 것이 아니므로 정기적인 안전점검이 곤란함.

* 액화석유가스 충전사업자 및 액화석유가스 판매사업자

** 액법 제24조에 따른 액칙 별표 13 제3호가목1)에 따라 용기가스소비자는 안전공급계약 대상이나, 액칙 제2조제1항제11호에 따라 이동하면서 사용하는 자는 용기가스소비자에서 제외하고 있음.

□ **(정부개입 필요성)** 가스공급자의 “공급자 의무”는 액법령 체계 상 한국가스안전공사의 법정검사와 함께 액화석유가스 사용시설의 안전관리의 중추적인 역할을 수행하고 있음.

○ 다만, 가스공급자가 안전점검 의무를 수행하고자 해도 이동하면서 사용하는 사용시설의 경우 공급자가 6개월에 1회 직접 방문하여 안전점검 하기가 현실적으로 곤란한 부분이 발생함.

○ 따라서, 푸드트럭 등과 같이 이동하면서 액화석유가스를 사용하는 사용시설에 대한 안전점검를 액화석유가스를 공급할 때마다 실시하도록 개선하여 사용시설의 안전성 확보 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

ㅇ 사용시설의 안전관리의 중추적인 역할을 담당하고 있는 가스공급자의 안전점검을 이동하면서 액화석유가스를 사용하는 자에 대한 현실적인 어려움 등을 고려하여 액화석유가스를 공급할 때마다로 개선하려는 것이므로,

- 이는 가스공급자와 수요자가 수용할 수 있는 합리적인 대안으로 사료됨.

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
업계(사업자단체 등) ('22.12.21)	ㅇ 액화석유가스를 이동하면 사용하는 자에 대한 안전점검 주기 개선(6개월에 1회 → 공급시마다)에 대한 의견수렴 ⇒ (의견없음)	ㅇ 개정안 확정

3. 규제목표

ㅇ 푸드트럭 등 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 사용시설에 대한 안전성 확보하여 안전사고 예방

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

ㅇ 액화석유가스 사용시설에 대한 안전관리는 사용자(국민)에게 1차적인 책임이 주어지나,

- 이에 대한 가스전문가의 관리가 필요하여 한국가스안전공사의 법정검사(완성·정기·수시검사)와 공급자의 안전점검을 법령에 부여하여 가스사고을 예방하고 있음.

ㅇ 다만, 액화석유가스 사용시설 중 이동하면서 사용하는 사용시설에 대해 고정설치되는 일반적인 사용시설과 다른 특수성을 고려하여 공급자의 안전점검을 “공급할 때마다”로 개선하여

- 안전관리에 취약할 수 있는 이동용 액화석유가스 사용시설에 대한 안전성을 확보하여 사고를 예방하고자 함.

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

· 가스공급자의 공급자로서의 의무를 개선하는 것으로 기술규제사항이 없으므로 **해당사항 없음.**

- 경쟁영향평가

· 가스공급자에게 동일하게 적용되므로 **해당사항 없음.**

- 중기영향평가

· 가스공급자에게 동일하게 적용되고, 기업규모에 따라 차등적용하는 것이 아니므로 **해당사항 없음.**

- 규제 차등화 예비분석 결과표

<table>
<tr><td>① 규제 영역</td><td colspan="2">운영관리</td></tr>
<tr><td>② 규제 방식</td><td colspan="2">기준설정</td></tr>
<tr><td>③ 예비분석모델</td><td colspan="2">정성모델</td></tr>
<tr><td>판단 근거</td><td colspan="2">가스공급자의 공급자 의무를 규정하고 있는 「고압가스 안전관리법」에 대한 사례 분석</td></tr>
<tr><td>④ 대상 업종</td><td colspan="2">가스공급자</td></tr>
<tr><td>⑤ 예비분석내용</td><td colspan="2">유사사례 분석
- 타법령 입법사례를 참고하여 분석
<타법령 입법사례>
<table>
<tr><th>제재대상</th><th>법령</th><th>규제사례</th></tr>
<tr><td>고압가스 제조자 또는 고압가스</td><td>고압가스 안전관리법 제10조 및 시행규칙 제16</td><td>o고압가스 제조자 또는 고압가스 판매자는 수요자 시설에 대한 안전점검 방법</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	판매자의 공급자 의무 | 조 및 별표 14 등 (산업부) | - 가스 공급시 마다 점검 실시 - 2년 1회 이상 정기점검 실시
⑥ 차등화적용 여부	☞ **차등화 대상 결정** - 가스공급자에 대한 공급자 의무 중 안전점검 주기를 이동용 액화석유가스 사용시설의 특성에 맞게 개선하여 모든 가스공급자에게 동일하게 적용하고 있으므로 차등화 적용하지 않음. - 동 규제는 이동용 액화석유가스 사용시설의 안전점검을 현실성 있게 개선하여 가스시설의 안전 확보하기 위한 것임. ☞ 가스공급자의 안전점검 주기는 시설의 안전성에 따른 주기를 산정하고 있으나, 중소기업 등 기업규모 차등에 대한 규제 차등화 불필요

o 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

· 가스공급자의 안전점검 주기를 개선하는 것으로 진입제한 또는 경쟁제한적 규제가 아니므로 **해당사항 없음.**

- 일몰설정 여부

· 가스공급자의 안전점검은 법률에 의한 것으로 그 세부적인 점검 주기를 정한 것이므로, 향후 정책 환경변화 등과 관계없이 규제 존속 필요(재검토 불필요)

- 우선허용·사후규제 적용여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		가스공급자의 안전점검 중 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에게만 적용하는 것으로 전체 업종을 포괄적으로 규정하는 사항에 **해당되지 않음.**
유연한 분류 체계		가스공급자의 안전점검 중 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자에게 적용하는 것으로 **해당되지 않음**
네거티브 리스트		가스공급자의 안전점검은 모든 사업자가 준수할 사항으로 네커티브 리스트 적용대상에 **해당하지 않음.**
사후 평가관리		가스공급자의 안전점검 중 액화석유가스를 이동하면서 사용하는 자의 그 주기를 규정한 것으로 신기술, 신산업에 대한 내용이 아니므로, 사후평가 관리에 **해당하지 않음.**

규제 샌드박스		가스공급자의 안전점검은 이미 규정되어 있는 것으로, 규제의 일부 면제 및 유예 사항에는 **해당되지 않음.**

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

- **(일본)** 보안업무 규정하여 보안업무를 보안기관에 위탁할 수 있고, 보안업무 중 주요업무를 규정하여 업무별 점검주기를 규정하고 있음. <액화석유가스의 보안확보 및 거래의 적정화에 관한 법률 제27조～제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조～제44조>
  · 보안기관의 주요업무: 최초 거래 시작시(설비 전 항목에 대해 점검), 용기 교체 점검(공급설비 주변), 용기～연소기(시설의 특성에 따라 1년～4년 마다)

o 타법사례

- **(고압가스 안전관리법)** 고압가스제조자 및 고압가스판매자가 공급하는 수요자에 대한 안전점검은 가스공급시마다 실시하도록 규정

< 고압가스법 제10조(공급자의 의무 등) >
① 제4조제1항·제2항에 따라 고압가스의 제조허가를 받거나 제조신고를 한 자(이하 “고압가스제조자”라 한다) 또는 같은 조 제5항에 따라 고압가스의 판매허가를 받은 자(이하 “고압가스판매자”라 한다)가 고압가스를 수요자에게 공급할 때에는 그 수요자의 시설에 대하여 안전점검을 하여야 하며, 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수요자에게 위해 예방에 필요한 사항을 계도하여야 한다. ② ～ ④ (생 략) ⑤ 제1항에 따른 안전점검에 필요한 점검자의 자격·인원, 점검장비, 점검기준 등은 산업통상자원부령으로 정한다.
< 고압가스법 시행규칙 제16조(공급자의 의무 등) >
① 고압가스제조자 또는 고압가스판매자(이하 “공급자”라 한다)는 법 제10조제1항에 따라 그 수요자(법 제4조에 따른 허가를 받은 자 또는 법 제20조제1항에 따른 사용신고대상자는 제외한다)에게 1년에 1회 이상 가스의 사용방법 및 취급요령 등 위해예방을 위한 계도물을 작성·배포하고, 그 실시기록을 작성하여 2년간 보존하여야 한다. ② (생 략) ③ 법 제10조제5항에 따른 안전점검의 실시에 필요한 점검자의 자격·인원, 점검장비, 점검기준, 그 밖에 필요한 사항은 별표 14와 같다.
< 고압가스법 시행규칙 별표 14(공급자의 안전점검기준 등) >

4. 점검방법
가. 가스 공급 시마다 점검 실시
나. 2년에 1회 이상 정기점검 실시(자동차 연료용으로 사용되는 특정고압가스를 공급받아 사용하는 시설은 제외한다)

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 가스공급자의 안전점검은 공급자의 의무(법 제30조)로, 현행 법령상에서도 6개월에 1회 이상 실시하여야 하나,

- 이동용 액화석유가스 사용시설의 특수한 환경을 고려하여 액화석유가스를 공급할 때마다 개선하는 것으로 가스공급자가 해당 규제에 대한 준수 가능성이 높을 것으로 예상

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 가스공급자의 의무사항으로 행정적 집행이 필요한 사항이 아님

o 재정적 집행가능성

- 집행관련 별도 소요 비용 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 입법예고안 업계 등 의견수렴회의 실시('22.12.21): 의견없음

* 사업자단체(LPG산업협회, LP가스판매협회), LPG배관망사업단, ㈜E1, SK가스(주), 공사 및 정부

2. 향후 평가계획

ㅇ 안전관리규정 이행여부 확인·평가의 업무를 위탁받은 한국가스안전공사가 안전관리규정 확인·평가(1년 1회) 시 수요자시설에 대한 안전점검 이행여부를 정기적으로 점검

3. 종합결론

ㅇ 가스공급자의 안전점검은 한국가스안전공사의 법정검사와 함께 액화석유가스 사용시설의 안전관리의 중추적 역할을 수행하고 있어 가스공급자의 안전점검 주기도 시설별 특성을 고려할 필요가 있음.

- 특히, 액법령 상 안전점검 주기는 사용시설의 안전성에 따른 각각의 주기를 산정하고 있어 이동용 액화석유가스 사용시설의 특수성을 고려할 필요가 있음.

ㅇ 이동용 액화석유가스 사용시설의 안전점검 주기 개선으로 인한 가스공급자의 부담보다는 안전점검 실시로 가스사고 예방하는 등 국민 생명 및 재산 보호 등의 편익이 큼.

ㅇ 따라서, 이동용 액화석유가스 사용시설의 안전점검 주기를 6개월 1회 이상에서 액화석유가스를 공급할 때마다로 개선하여 가스시설의 안전 확보로 안전사고를 예방하고자 함.

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">액화석유가스 사용시설 중 생활숙박시설 정기검사 범위 합리화</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표 20 제1호다목, 제2호다목, 제3호다목</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제44조제2항·제4항 및 같은 법 시행규칙 제71조제10항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>강화
- 내용상 완화임(정기검사 범위
- (現) 저장설비～연소기 → (改) 저장설비～계량기 전단밸브</td><td>5.입법예고</td><td>‘22.12.21 ～ ’23.02.01</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">○ 액화석유가스 사용하려는 자 중 액화석유가스 특정사용자는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장의 완성검사를 받아야 하고(법 제44조제2항), 액화석유가스 특정사용자는 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 함(법 제44조제4항).
○ 한편, 현행기준에 따른 생활숙박시설의 경우에는 완성검사와 정기검사의 범위는 저장설비부터 연소기까지로 규정됨.
- 다만, 생활숙박시설은 오피스텔, 콘도미니엄과 운영형태가 유사하여 개인에게 분양하여 주택과 같이 사용되므로 정기검사를 연소기까지 실시하는 것에 제한이 많고, 형평성 등의 문제로 민원 발생하여 이를 해소하려는 것임.
○ 액화석유가스 사용시설의 검사범위는 검사업무를 위탁받은 한국가스안전공사의 업무로 이에 대한 정부개입은 필요함.</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">생활숙박시설에 대한 정기검사 범위 합리화(종전: 저장설비～연소기 → 개선: 저장설비～가스계량기 전단밸브)</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 액화석유가스 특정사용자(22.5만개소)이고,
- 요식업, 다방, 학교, 공장, 병원, 주점, 집단급식소, 공동주택 등으로 분류하여 생활숙박시설은 별도로 통계를 관리하지 않음.
* 출처: 한국가스안전공사(‘22.12월)
○ 이해관계자 : 한국가스안전공사(시장·군수·구청장)</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">생활숙박시설의 정기검사 범위를 합리화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의 적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11. 비용편익 분석 (정성분석)</td><td colspan="3">○ 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설에 대한 정기검사 범위를 합리화한 것으로,
- 현행 제도에서 정기검사를 저장설비부터 연소기까지 실시하던 것을 생활숙박시설은 오피스텔, 콘도미니엄과 유사하므로 규제의 형평성을 고려하여 오피스텔, 콘도미니업 등과 같이 저장설비부터 계량기 전단밸브까지로 합리화하여 사용자의 불편 해소.</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>12.일몰설정</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

	여부	
	13. 우선허용·사후 규제 적용여부	해당없음

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
[별표 20] 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 1. 용기에 의한 사용시설 가. · 나. (생 략) 다. 검사기준 1) · 2) (생 략) 3) 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택(공동저장시설을 사용하는 경우에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄에서 액화석유가스를 사용할 경우 완성검사 범위는 저장설비로부터 연소기까지로 하고, 정기검사 범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다. 4) · 5) (생 략) 2. 소형저장탱크에 의한 사용시설 가. · 나. (생 략) 다. 검사기준 1) · 2) (생 략) 3) 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택(공동저장시설을 사용하는 경우에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄에서 액화석유가스를 사용할 경우 완성검사 범위는 저장설비로부터 연소기까지로 하고, 정	[별표 20] 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 1. 용기에 의한 사용시설 가. · 나. (현행과 같음) 다. 검사기준 1) · 2) (현행과 같음) 3) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 오피스텔, 생활숙박시설 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------. 4) · 5) (현행과 같음) 2. 소형저장탱크에 의한 사용시설 가. · 나. (현행과 같음) 다. 검사기준 1) · 2) (현행과 같음) 3) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 오피스텔, 생활숙박시설 ---------- ---------- ----------

현 행	개 정 안
기검사 범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다.	----------.
4) · 5) (생 략)	4) · 5) (현행과 같음)
3. 저장탱크에 의한 사용시설	3. 저장탱크에 의한 사용시설
가. · 나. (생 략)	가. · 나. (현행과 같음)
다. 검사기준	다. 검사기준
1) · 2) (생 략)	1) · 2) (현행과 같음)
3) 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택(공동저장시설을 사용하는 경우에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄에서 액화석유가스를 사용할 경우 완성검사 범위는 저장설비로부터 연소기까지로 하고, 정기검사 범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다.	3) ---------- 오피스텔, 생활숙박시설 ----------.
4) · 5) (생 략)	4) · 5) (현행과 같음)
4. · 5. (생 략)	4. · 5. (현행과 같음)

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ **(추진배경)** 액화석유가스를 사용하려는 자 중 액화석유가스 특정사용자*는 그 시설을 사용하기 전에 한국가스안전공사**에 완성검사를 받아야 하고(법 제44조제2항 및 제3항),

○ 액화석유가스 특정사용자는 정기적으로 한국가스안전공사의 검사를 받아야 함(법 제44조제4항).

* 제1종보호시설이나 지하실에서 액화석유가스를 사용하려는 자, 집단급식소·식품접객업을 하는 자, 소형저장탱크를 갖추고 사용하는 자 등(시행규칙 제70조제1항)

** 시장·군수·구청장으로부터 위임(법 제61조 및 같은 법 시행령 제32조)

○ 한편, 현행 검사기준에 따르면 생활숙박시설은 완성검사 및 정기검사 범위는 저장설비부터 연소기까지이나[액법 시행규칙 별표 20 제1호다목3)·제2호다목3)·제3호다목3)],

- 생활숙박시설은 오피스텔 및 콘도미니엄*과 형태가 유사하므로, 정기검사의 형평성 등의 문제로 민원 발생

* 오피스텔 및 콘도미니엄의 완성검사 범위: 저장설비～연소기
오피스텔 및 콘도미니엄의 정기검사 범위: 저장설비～가스계량기 전단밸브

< 액화석유가스 사용시설 검사기준(액칙 별표 20 제1호～제3호다목) >

다. 검사기준

1) 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사 종류	검사항목
가) 완성검사	가목의 시설기준에 규정된 항목
나) 정기검사	(1) 가목의 시설기준에 규정된 항목 중 해당 사항 (2) 나목의 기술기준에 규정된 항목[1)다)·2)·3)은 제외한다] 중 해당 사항

2) 완성검사와 정기검사는 시설이 검사항목에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있는 방법으로 할 것

3) 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택(공동저장시설을 사용하는 경우에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄에서 액화석유가스를 사용할 경우 완성검사

범위는 저장설비로부터 연소기까지로 하고, 정기검사 범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다.

4) · 5) (생 략)

□ **(정부개입 필요성)** 액화석유가스 특정사용시설의 정기검사는 한국가스안전공사에서 시·군·구청의 위탁을 받아 수행하고 있음.

○ 따라서, 액화석유가스 특정사용자의 불편을 해소하기 위해 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설에 대한 정기검사 범위는 저장설비부터 가스계량기 전단밸브(또는 건축물 외벽)까지로 합리화할 필요가 있음.

<현행 정기검사 대상 액화석유가스 특정사용시설의 검사범위 비교>

가스사용시설	완성검사 범위			정기검사 범위		
	저장설비	배관	연소기	저장설비	배관	계량기전단밸브 (또는 건축물외벽) ~연소기
다중·다가구·공동주택, **오피스텔, 콘도미니엄**	○	○	○	○	○	×
식품접객업소, 학교, 공장, **생활숙박시설** 등	○	○	○	○	○	○

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설과 유사한 오피스텔 및 콘도미니엄과 정기검사 범위 정합화하여 사용자의 불편 해소

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
업계(사업자단체 등) ('22.12.21)	○ 생활숙박시설에 대한 정기검사 범위 개선에 대한 의견수렴 ⇒ (의견없음)	○ 개정안 확정

3. 규제목표

ㅇ 액화석유가스 특정사용자의 불편 해소

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

ㅇ 현행 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설에 대한 정기검사 범위는 저장설비부터 연소기까지이나,

- 생활숙박시설은 오피스텔 및 콘도미니엄과 유사함.

ㅇ 따라서, 생활숙박시설의 정기검사 범위는 오피스텔 및 콘도미니엄과의 형평성 문제, 개인 소유지에 대한 출입 문제 등을 고려하여 저장설비부터 가스계량기 전단밸브 또는 건축물 외벽까지로 개선하여 사용자의 불편을 해소하고자 함.

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

ㅇ 영향평가

- 기술규제영향평가

· 한국가스안전공사 정기검사 범위를 규정하는 것으로 기술규제사항은 **해당사항 없음.**

- 경쟁영향평가

· 생활숙박시설에 동일하게 적용되므로 **해당사항 없음.**

- 중기영향평가

· 액화석유가스 특정사용자의 정기검사 대상여부는 기업의 규모에 따라 차등하는 것이 아니고, 직접적인 위험성을 지표가 될 수 있는 저장능력(250㎏ 이상 여부)으로 동일하게 적용되므로 **해당사항 없음.**

- 규제 차등화 예비분석 결과표

<table>
<tr><td colspan="2">① 규제 영역</td><td>운영관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">② 규제 방식</td><td>기준설정</td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 예비분석모델</td><td>정성모델</td></tr>
<tr><td></td><td>판단 근거</td><td>오피스텔, 콘도미니엄, 공동주택 등의 현행 정기검사 범위 사례 분석</td></tr>
<tr><td colspan="2">④ 대상 업종</td><td>액화석유가스 특정사용자</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 예비분석내용</td><td>유사사례 분석
- 건축물에 대한 사용시설 검사범위 입법사례를 참고하여 분석
<액법령 입법사례>
<table><tr><th>제재대상</th><th>법령</th><th>규제사례</th></tr><tr><td>정기검사 범위</td><td>액법 제44조제4항, 시행규칙 제71조 제10항 및 별표 20 제1호다목3) 등 (산업부)</td><td>o 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 건축법 단독주택(공동저장시설 사용), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 완성검사 범위는 저장설비부터 연소기까지, 정기검사 범위는 저장설비부터 계량기의 전단밸브까지</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 차등화적용 여부</td><td>☞ 차등화 대상 결정
- 액화석유가스 특정사용자의 검사범위는 개인 소유지에 따른 출입의 문제, 관리주체 개입 여부 등을 고려하여 최초 완성검사 시에는 저장설비부터 연소기까지 실시하나,
- 정기검사 시에는 저장설비부터 계량기 전단밸브까지로 규정하고 있는 것은 액화석유가스 사용시설의 특성에 맞게 검사범위를 규정한 것으로 차등화 적용하지 않음.

☞ 정기검사 범위는 건축물의 특성 및 사용방법 등을 고려하여 규정한 것으로, 기업규모 차등에 따른 규제 차등화 불필요</td></tr>
</table>

o 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

· 생활숙박시설 정기검사 범위를 개선하는 것은 한국가스안전공사의 검사범위를 규정한 것이므로 시장유인적 규제에 **해당사항 없음.**

- 일몰설정 여부

· 가스시설 설치에 따른 최소한의 안전성을 확보하기 위해 법정검사(완성, 정기)가 필요하고, 향후 정책 환경변화 등과 관계없이 규제 존속 필요 (재검토 불필요)

- 우선허용·사후규제 적용여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		액화석유가스 특정사용자 중 생활숙박시설에 대한 정기검사의 범위를 개선하는 것으로 전체 업종을 포괄적으로 규정하는 사항에 **해당되지 않음.**
유연한 분류 체계		액화석유가스 특정사용자 중 생활숙박시설의 소유주에게 동일하게 적용하는 것으로 **해당되지 않음**
네거티브 리스트		액화석유가스 특정사용자 중 정기검사 대상에 해당하는 경우 모든 사용자가 준수할 사항으로 네커티브 리스트 적용 대상에 **해당하지 않음.**
사후 평가관리		액화석유가스 특정사용자 중 정기검사 대상에 해당하는 경우 정기검사를 받아야 하는 것으로 신기술, 신산업에 대한 내용이 아니므로, 사후평가 관리에 **해당하지 않음.**
규제 샌드박스		액화석유가스 특정사용자의 정기검사는 액법령 안전관리체계상 이미 규정되어 있는 것으로, 규제의 일부 면제 및 유예 사항에는 **해당되지 않음.**

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

- **(일본)** 액화석유가스 사용시설 중 특정공급설비(저장능력 1톤 이상 등)가 설치된 사용시설에 대해 완성검사 실시
  <액화석유가스의 보안확보 및 거래의 적정화에 관한 법률 제37조의3>
  ※ 일본은 사용시설에 대한 정기검사 제도는 없음.

o 타법사례(공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄 등의 사례)

- **(액화석유가스의 안전관리 및 사업법)** 액화석유가스 특정사용시설의 완성검사 범위는 저장설비에서 연소기까지이고,

  정기검사범위는 학교, 식품접객업소, 공장 등의 경우 저장설비~연소기까지이고, 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 등의 경우는 저장설비~계량

기 전단밸브(또는 건축물 외벽)까지 임(액법 시행규칙 별표 20)

< 액화석유가스 사용시설 검사기준(액칙 별표 20 제1호~제3호다목) >

다. 검사기준

1) 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사 종류	검사항목
가) 완성검사	가목의 시설기준에 규정된 항목
나) 정기검사	(1) 가목의 시설기준에 규정된 항목 중 해당 사항 (2) 나목의 기술기준에 규정된 항목[1)다)·2)·3)은 제외한다] 중 해당 사항

2) 완성검사와 정기검사는 시설이 검사항목에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있는 방법으로 할 것

3) 제70조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자가 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택(공동저장시설을 사용하는 경우에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄에서 액화석유가스를 사용할 경우 완성검사 범위는 저장설비로부터 연소기까지로 하고, 정기검사 범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다.

4) · 5) (생 략)

<현행 정기검사 대상 액화석유가스 특정사용시설의 검사범위 비교>

가스사용시설	완성검사 범위			정기검사 범위		
	저장설비	배관	연소기	저장설비	배관	계량기전단밸브 (또는 건축물외벽) ~연소기
다중·다가구·공동주택, **오피스텔, 콘도미니엄**	○	○	○	○	○	×
식품접객업소, 학교, 공장, 생활숙박시설 등	○	○	○	○	○	○

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 액화석유가스 특정사용시설의 법정검사(완성검사, 정기검사)는 시장·군수·구청장이 액법령에 의해 위탁한 업무로 한국가스안전공사에

실시함.

- 이에 가스안전관리 업무를 정부로부터 위탁받은 한국가스안전공사에서 액화석유가스 특정사용시설에 따른 검사범위를 규정한 것이므로 해당 규제에 대한 준수 가능성이 높음.

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 액화석유가스 특정사용시설의 정기검사는 시장·군수·구청장이 위탁한 한국가스안전공사의 업무로 행정적 집행이 가능함.

o 재정적 집행가능성

- 시장·군수·구청장이 위탁한 한국가스안전공사의 업무 예산으로 검사인력에 대한 재정적 집행도 가능함.

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 입법예고안 업계 등 의견수렴회의 실시('22.12.21): 의견없음

* 사업자단체(LPG산업협회, LP가스판매협회), LPG배관망사업단, ㈜E1, SK가스(주), 공사 및 정부

2. 향후 평가계획

o 액화석유가스 특정사용시설의 정기검사는 1년에 1회 실시하도록 규정된 것으로 정기적으로 실시하고 정부에 의해 감독 받음.

3. 종합결론

o 액화석유가스 특정사용시설은 사용하기 전에 시장·군수·구청장의 완성검사를 받고, 정기검사를 받도록 하고 있음(액법 제44조).

- 해당 완성검사 및 정기검사는 시장·군수·구청장이 한국가스안전

공사에 위탁하였고, 해당 업무를 한국가스안전공사에서 수행함.

- 현행 법령에 따르면, 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설은 완성검사 및 정기검사 범위는 저장설비부터 연소기까지임.

○ 특히, 액화석유가스 특정사용시설 중 생활숙박시설은 오피스텔 및 콘도미니엄*과 유사하므로, 이에 정기검사 시 형평성 문제가 제기되는 등 민원 발생

* 오피스텔 및 콘도미니엄 정기검사: 저장설비～계량기 전단밸브(또는 건축물 외벽)

○ 따라서, 정기검사 범위 조정은 한국가스안전공사의 업무에 관한 사항으로 그 대상범위를 축소한 것으로 강화된 사항이 아니고, 안전이 후퇴에 대한 우려는 공급자 안전점검(연 1회 실시)에 관리·감독 강화를 통해 확보가 가능함.

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">가스배상책임보험료 할증 요건 정합화</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표 23 제3호</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제57조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>강화
- 안전점검기준 개정에 따른 정합화</td><td>5.입법예고</td><td>‘22.12.21 ~ ’23.02.01</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 액화석유가스 사업자등, 시공자와 액화석유가스 특정사용자는 타인의 생명·신체나 재산상의 손해를 보상하기 위한 보험에 가입하도록 하고 있고(액법 제57조제1항), 보험금액은 액법 시행규칙 별표 23에 따르도록 하고 있음.
○ 다만, 보험금액에 대해 공급자가 안전점검을 안전점검기준에 맞게 이행하지 않은 것이 원인이 되어 수요자시설에서 사고가 발생한 경우 해당 공급자에 대해서는 보험료를 할증 하도록 규정하고 있음.
○ 또한, 공급자의무(액법 제30조)는 가스공급자의 안전점검기준(액법 시행규칙 별표 15)에 대해 규정하고 있으나,
- 최근 강릉 펜션 사고로 CO경보기 설치 의무화가 도입되었고, 이에 따른 공급자의 안전점검기준도 합리적으로 개선함(‘20.8.5).
○ 따라서, 공급자의 안전점검기준을 개정한 내용을 보험료 할증 내용에 반영 필요.</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">보험금액 할증 내용을 공급자 안전점검기준과 정합화하여 업무의 혼란을 방지하고자 함.</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및
이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 가스공급자
<table><tr><th>충전</th><th>집단공급</th><th>판매</th></tr><tr><td>2,005</td><td>1,743</td><td>4,503</td></tr></table>* 출처: 한국가스안전공사(‘22.12월)
○ 이해관계자 : 보험개발원, 한국가스안전공사</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">보험금액 할증 내용과 안전점검기준의 정합화로 LPG업계 등 업무 혼란 예방</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11. 비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">○ 공급자의무에 따른 안전점검기준 개정 내용을 반영하여 보험금액 할증 내용을 개정하는 것으로 사업자등 및 특정사용자에게 추가적인 부담을 주지 않음.
- 다만, 보험금액 할증 내용과 안전점검기준을 정합화하여 LPG업계 등에 업무 혼란 예방 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타</td><td>12.일몰설정
여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

	사후 규제 적용여부	

<조문 대비표>

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 안</th></tr>
<tr><td>[별표 23]

가스사고배상책임보험과 소비자보방책임보험의 보험금액

1. · 2. (생 략)

3. 보험료의 할인·할증 기준
가. (생 략)
나. 가스공급자가 제42조제1항제2호에 따른 안전점검을 소홀히 하거나 별표 7에 따른 상세기준에서 정한 권장사용기간 경과제품에 대한 점검을 소홀히 하여 용기가스 소비자의 시설에서 가스사고가 발생한 경우에는 다음 표의 등급별 할증률을 적용한다.

<table>
<tr><th>등급</th><th>사고의 원인이 된 부적합 사항 및 권장사용기간 경과제품 사용</th><th>할증률</th></tr>
<tr><td>A</td><td>1) · 2) (생 략)
3) 연소기의 배기통 재료가 내식성 및 불연성이 아닌 경우

4) (생 략)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>1) ~ 3) (생 략)</td><td>42%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>1) · 2) (생 략)
3) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러는 제외한다)를 설치하지 않은 경우

4) (생 략)
5) 배기통이 막힌 경우

<신 설></td><td>70%</td></tr>
<tr><td>D</td><td>(생 략)</td><td>122%</td></tr>
<tr><td>E</td><td>1) · 2) (생 략)</td><td>200%</td></tr>
</table>
비고 (생 략)
다. ~ 바. (생 략)</td><td>[별표 23]

가스사고배상책임보험과 소비자보방책임보험의 보험금액

1. · 2. (현행과 같음)

3. 보험료의 할인·할증 기준
가. (현행과 같음)
나. ----------

----------.

<table>
<tr><th>등급</th><th>사고의 원인이 된 부적합 사항 및 권장사용기간 경과제품 사용</th><th>할증률</th></tr>
<tr><td>A</td><td>1) · 2) (현행과 같음)
3) 연소기의 배기통이 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 제품이 아닌 경우
4) (현행과 같음)</td><td>---</td></tr>
<tr><td>B</td><td>1) ~ 3) (현행과 같음)</td><td>---</td></tr>
<tr><td>C</td><td>1) · 2) (현행과 같음)
3) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러 또는 옥외에 설치한 보일러는 제외한다)를 설치하지 않은 경우
4) (현행과 같음)
5) 가스보일러 및 가스온수기와 배기통, 배기통과 배기통 이탈된 경우
6) 일산화탄소 경보기가 설치되지 않은 경우</td><td>---</td></tr>
<tr><td>D</td><td>(현행과 같음)</td><td>----</td></tr>
<tr><td>E</td><td>1) · 2) (현행과 같음)</td><td>----</td></tr>
</table>
비고 (현행과 같음)
다. ~ 바. (현행과 같음)</td></tr>
</table>

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ **(추진배경)** 액화석유가스 사업자등, 가스시설시공업자 및 액화석유가스 특정사용자는 타인의 생명·신체나 재산상의 손해를 보상하기 위한 보험을 가입하도록 하고 있고(액법 제57조제1항), 보험금액은 액법 시행규칙 별표 23에 따르도록 하고 있음.

○ 또한, 가스공급자는 액화석유가스를 공급하는 수요자시설의 안전 확보를 위해 안전점검을 주기적으로 실시하도록 하고 있고(법 제30조), 안전점검의 기준은 액법 시행규칙 별표 15에 따르도록 하고 있음.

○ 보험금액에 대해 공급자의무를 이행하지 않아 수요자시설에서 사고가 발생하게 한 사업자등에는 보험료 할증을 하도록 규정하고 있음 (액법 시행규칙 별표 23 제3호가목).

※ 공급자에 대한 보험료할인 제도도 운영: 한국가스안전공사가 안전관리능력이 우수하다고 인정하는 공급자, 안전관리 우수업체로 선정되어 인증마크를 취득한 공급자

○ 다만, '18.12월에 발생한 강릉 펜션 일산화탄소 중독사고*를 계기로 관계부처 합동으로 "CO 사고예방 안전기준 개선대책" ('19.3월, 안전정책조정위)에 따라 가스시설에 대한 일산화탄소 경보기 설치 의무화를 추진함.

- 액법('20.2.4) 및 액법 시행규칙('20.8.5)이 개정되어 가스보일러 설치시설에 일산화탄소 경보기 설치기준을 명시하면서 안전점검기준(액법 시행규칙 별표 15, 붙임 참조)을 합리적으로 개선**함.

* '18.12.18일 보일러 연통이음부에서 CO누출로 사망 3명, 중상 7명 피해

** 당시('20.8.5) 가스공급자 안전점검기준 개선 내용 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
[별표 15] 가스공급자의 안전점검기준 등(제42조제4항 관련)	[별표 15] 가스공급자의 안전점검기준 등(제42조제4항 관련)

1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 점검기준 가. 용기가스소비자와 액화석유가스 집단공급사업자로부터 가스를 공급받는 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검 1) ~ 5) (생 략) 6) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러는 제외한다)를 설치하였는지 여부 7) 배기통 재료의 내식성·불연성 여부 8) 배기통의 막힘 여부 9)·10) (생 략) 나. (생 략) 다. 그 밖에 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검 1) (생 략) 2) 가목1)부터 9)까지에 적합한지 여부	3. 점검기준 가. ---------- 1) ~ 5) (현행과 같음) 6) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러, 옥외에 설치한 보일러는 제외)를 설치하였는지 여부 7) 배기통이 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 제품인지 여부 8) 가스보일러 및 가스온수기와 배기통, 배기통과 배기통 이탈여부 9)·10) (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. ---------- 1) (현행과 같음) 2) -------- 10)----------

- 또한, 가스공급자의 안전점검기준에 '일산화탄소 경보기 설치 여부'를 추가('21.12.16 개정)하여 현행과 같은 안전점검기준으로 정비됨.

□ **(정부개입 필요성)** 액화석유가스 사업자등과 특정사용자는 보험에 가입해야 하고, 이에 대한 보험금액을 규정하고 있음.

○ 다만, 가스공급자 중 공급자의 내실있는 안전점검의무 이행을 확보하기 위한 목적으로 액법령에 규정한 보험금액과 연계하였고, 안전점검기준에 있는 항목(공급자 의무)에 맞지 않게 안전점검을 한 것이 원인이 되어 수요자시설에서 가스사고가 발생한 경우 해당 공급자에 대해 보험료 할증을 함.

○ 이에 가스공급자의 안전점검기준 개선 시, 안전점검기준과 연동되는 보험료 할증 관련 내용도 함께 개정했어야 했는데, 입법과정에서 누락하여 이를 반영하기 위한 것임.

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ 가스공급자의 공급자의무 중 안전점검기준(별표 15)가 개정되었고, 가스공급자의 보험금액은 공급자의무에 해당하는 항목(안전점검기준)에서 사고발생 시 보험금액을 할증을 하도록 규정

○ 따라서, 안전점검기준(별표 15)과 가스공급자의 보험금액 할증내용(별표 23)은 일치해야 하므로, 안전점검기준 개정시 누락된 사항을 반영하여 가스공급자 등의 업무에 혼란을 예방하기 위함임.

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
업계(사업자단체 등) ('22.12.21)	○ 가스공급자 보험금액 할증 내용과 안전점검기준 정합화에 대한 의견수렴 ⇒ (의견없음)	○ 개정안 확정

3. 규제목표

○ 가스공급자의 업무 혼란 예방

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 가스공급자의 공급자의무 중 안전점검기준과 보험료 할증에 대한 내용은 일치해야 가스공급자의 업무 혼란이 발생하지 않으므로, 이에 대한 개선이 필요함.

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

· 가스공급자의 보험료 할증에 대한 내용을 안전점검기준과 일치시키는 것으로 기술규제사항이 없으므로 **해당사항 없음.**

- 경쟁영향평가

· 공급자의 수요자시설에서 사고발생 원인이 안전점검기준 미준수인 경우 동일하게 보험료 할증에도 반영하는 것이므로 **해당사항 없음.**

- 중기영향평가

· 가스공급자에게 동일하게 적용하는 것이나, 가스공급자의 기업규모에 따라 차등적용하는 것이 아니므로 **해당사항 없음.**

- 규제 차등화 예비분석 결과표

<table>
<tr><td colspan="2">① 규제 영역</td><td>운영관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">② 규제 방식</td><td>기준설정</td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 예비분석모델</td><td>정성모델</td></tr>
<tr><td></td><td>판단 근거</td><td>공급자의무의 안전점검기준과 보험금액 할증 연계에 대해 현행 운영중인 내용 중 일부를 안전점검기준 개정내용에 맞게 개선하는 것임.</td></tr>
<tr><td colspan="2">④ 대상 업종</td><td>가스공급자</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 예비분석내용</td><td>유사사례 분석
- 유사법령 입법사례를 참고하여 분석
<액법령 입법사례>
<table><tr><th>제재대상</th><th>법령</th><th>규제사례</th></tr><tr><td>보험금액 할증 내용</td><td>액법 시행규칙 별표 23 제3호 (산업통상자원부)</td><td>공급자가 안전점검 의무를 안전점검기준에 맞게 이행하지 않아 수요자시설에서 사고가 발생한 경우
- 공급자 안전점검기준이 개정되어 동 개정된 내용과 보험료 할증 규정 내용 정합화</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 차등화적용</td><td>☞ 차등화 대상 결정</td></tr>
</table>

여부	- 가스공급자의 공급자의무 미이행에 따른 사고발생시 보험금액 할증에 대한 것으로, 가스공급자에게 동일하게 적용하고 있으므로 차등화 적용하지 않음 - 이에 중소기업에 대한 규제 차등화는 적용 면제로 검토

o 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

· 가스공급자의 공급자 의무 중 안전점검기준과 보험금액 할증 내용을 일치시키는 것으로 진입제한 또는 경쟁제한적 규제가 아니므로 **해당 사항 없음.**

- 일몰설정 여부

· 보험금액 할증에 대한 규제가 존속하는 한, 가스공급자의 안전점검 의무의 이행에 대한 책임은 지속되므로 향후 정책 환경변화 등과 관계없이 규제 존속 필요(재검토 불필요)

- 우선허용·사후규제 적용여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		가스공급자에 대한 보험금액 할증에 대해 안전점검기준을 동일하게 수정·반영하는 것으로 전체 업종을 포괄적으로 규정하는 사항에 **해당되지 않음.**
유연한 분류 체계		공급자의 안전점검 의무가 있는 가스공급자에게 동일하게 적용하는 것으로 **해당되지 않음**
네거티브 리스트		모든 가스공급자가 준수할 사항으로 네커티브 리스트 적용 대상에 **해당하지 않음.**
사후 평가관리		가스공급자의 안전점검의무는 수요자에게 공급하는 공급자는 모두 해당하는 것으로 신기술, 신산업에 대한 내용이 아니므로, 사후평가 관리에 **해당하지 않음.**
규제 샌드박스		가스공급자의 안전점검의무, 보험금액의 연계는 규제의 일부 면제 및 유예 사항에는 **해당되지 않음.**

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

- **(일본)** 공급자에게 보험가입 의무 부여 <액화석유가스의 보안의 확보 및 거래의 적정화에 관한 법률(이하 "액석법") 제4조제1항제5호 및 시행규칙 제6조>

  · 액석법 제4조제1항제5호에 따른 "경제산업성령에서 정하는 기준"은 각 호의 요건에 적합한 손해배상책임보험 계약을 보험업법에 따라 책임보험을 영위할 수 있는 자와 체결해야 함.

o **타법사례(보험료 할인 및 할증 제도)**

- **(액화석유가스의 안전관리 및 사업법)** 공급자에 대한 보험금액 할인 및 할증에 대해 규정

  · 보험료 할인: 한국가스안전공사가 안전관리능력이 우수하다고 인정하는 공급자, 안전관리 우수업체로 선정되어 인증마크를 취득한 공급자

  · 보험료 할증: 공급자가 안전점검을 안전점검기준에 맞게 이행하지 않은 것이 원인이 되어 수요자시설에서 사고가 발생한 경우 해당 공급자에 대해서는 보험료 할증

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o **피규제자 준수 가능성**

- 가스공급자는 액화석유가스 사업자등에 해당하여 보험에 가입하고,

- 가스공급자가 공급하는 수요자시설에서 가스사고가 발생한 경우 사고조사를 통해 원인을 발굴하면

- 사고조사 결과에 따라 공급자의 안전점검 의무를 미이행한 것이 원인이 된 경우에 대해서는 보험금액을 할증하는 것이므로, 가스공급자의 준수 가능성은 높음.

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 가스공급자의 사고내용에 따른 보험회사에서 보험금액의 할증을 결정하는 것으로 행정적 집행이 필요한 사항이 아님.

o 재정적 집행가능성

- 행정적 집행이 아니므로, 별도 소요 비용 없음.

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 입법예고안 업계 등 의견수렴회의 실시('22.12.21): 의견없음

* 사업자단체(LPG산업협회, LP가스판매협회), LPG배관망사업단, ㈜E1, SK가스㈜, 공사 및 정부

2. 향후 평가계획

o 공급자의 안전점검 의무 미이행에 따른 가스사고 발생 시 보험금액 할증으로 가스공급자와 보험회사 간 보험금액으로 결정되는 것이고,

- 보험 가입여부는 한국가스안전공사의 정기검사나 시장·군수·구청장의 수시점검 등을 통해 확인 가능하므로 정기적으로 이행여부 점검 가능

3. 종합결론

o 액화석유가스 사업자등은 사고로부터 생명·신체 또는 재산상의 손해를 보상하기 위해 보험을 가입하고,

- 해당 보험의 가입여부는 시장·군수·구청장이나 한국가스안전공사에서 정기적으로 확인 가능함.

o 공급자가 안전점검을 안전점검기준에 맞게 이행하지 않은 것이 원인이 되어 수요자시설에서 사고가 발생한 경우 해당 공급자에 대해서는 보험료를 할증하도록 규정하고 있음.

○ 따라서, 안전점검기준(별표 15)과 가스공급자의 보험금액 할증내용(별표 23)은 일치해야 하므로, 안전점검기준 개정시 누락된 사항을 반영하여 가스공급자 등의 업무에 혼란을 예방하는 것이 필요함.

붙 임 액법 시행규칙 별표 15(가스공급자의 안전점검 기준 등)

1. 안전점검자의 자격과 인원

구분	안전점검자	자격	인원
가. 액화석유가스충전사업자	1) 충전원	별표 19 제4호나목3)의 교육을 받은 자	충전 소요인력
	2) 수요자시설 점검원	별표 19 제4호나목2)의 교육을 받은 자	가스배달 및 점검 소요인력
나. 액화석유가스집단공급사업자	수요자시설 점검원	안전관리책임자로부터 10시간 이상의 안전교육을 받은 자	수용가 3천개소마다 1명
다. 액화석유가스판매사업자	수요자시설 점검원	별표 19 제4호나목2)의 교육을 받은 자	가스배달 및 점검 소요인력

비고: 안전관리책임자나 안전관리원이 직접 점검을 할 때에는 그를 안전점검자로 본다.

2. 점검장비

가. 가스누출검지기

나. 자기압력기록계

다. 그 밖에 점검에 필요한 시설과 기구

3. 점검기준

가. 용기가스소비자와 액화석유가스 집단공급사업자로부터 가스를 공급받는 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검

1) 가스계량기(중량판매방법으로 공급하는 경우에는 용기를 말한다) 출구에서 배관·호스 및 연소기에 이르는 각 접속부의 가스누출 여부와 마감조치 여부

2) 가스용품의 한국가스안전공사 합격표시나 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것임을 나타내는 표시 유무

3) 연소기마다 퓨즈콕, 상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 안전장치 설치 여부

4) 호스의 "T"형 연결 여부와 호스밴드 접속 여부

5) 목욕탕이나 환기가 잘 되지 않는 곳에 보일러·온수기를 설치하였는지 여부

6) 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러 또는 옥외에 설치한 보일러는 제외한다)를 설치하였는지 여부<'20.8.5 개정>

7) 배기통이 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 제품인지 여부<'20.8.5 개정>

8) 가스보일러 및 가스온수기와 배기통, 배기통과 배기통 이탈여부<'20.8.5 개정>

9) 압력조정기에서 중간밸브까지의 배관이 별표 20 제1호가목4)라)에 적합하게 강관·동관 또는 금속플렉시블호스 등으로 설치되어 있는지 여부

10) 일산화탄소 경보기 설치 여부<'21.12.16 개정>

11) 그 밖에 가스사고를 유발할 우려가 있는지 여부

나. 자동차연료용으로 가스를 사용하는 가스사용시설에 대한 안전점검

1) 용기의 고정 상태와 용기에서 가스가 누출되는지 여부

2) 액면표시장치와 과충전방지장치의 작동 여부

다. 그 밖에 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검

1) 저장설비가 시설기준에 적합한지 여부

2) 가목1)부터 11)까지에 적합한지 여부